

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2019-008	처분요구일자	2019.03.14.
처 분 종 류	재정상_시정(환수), 신분상_주의, 행정상_통보/개선		
관 계 부 서	○○○○○, ■■■■처, ▲▲▲▲처		
제 목	용역 관리업무 미흡		

지 적 내 용

우리 공사 ∞∞부서인 ○○○○○은 ▽▽◎◎센터, ○○○○○ 본관, T1 및 T2 ☆☆☆☆를 포함한 ◎◎시설의 운영을 위하여, ◇◇◇◇주식회사(대표자 ●●●)와 「○○○○○ ◆◆◆◆용역」 계약(금액 : 4,176,852,527원, 기간 : '14.1.1. ~ '18.12.31.)을 체결하고 해당시설의 운영을 위탁하고 있다. 아울러, 정규직화 추진에 따라 '19.1.1.자로 해당 용역의 계약상대자가 인천 공항시설관리(주)로 변경되었으며, 2019년 3월 현재 ◇◇◇◇주식회사와의 용역계약 준공을 위한 계약행정 처리가 진행 중이다.

1. 물가변동에 의한 계약변경 요청 처리업무 부적절

본 용역 계약의 『(계약예규) 용역계약 일반조건』 제15조 제5항¹⁾에 따라서, 계약상대자가 계약금액의 증액을 요청하는 경우, 용역담당자는 공식 청구를 받은 날부터 20일 이내에 계약금액을 조정하여야 하며 불가피한 경우에는 계약상대자와 협의하여 그 조정기한을 연장할 수 있다고 규정하고 있다.

그러나, 용역담당자는 '17년부터 '18년까지 2회에 걸쳐 계약상대자의 물가

1) (계약예규) 용역계약 일반조건 제15조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ⑤ 계약담당공무원은 제1항 내지 제4항에 의하여 계약금액을 증액하는 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 20일 이내에 계약금액을 조정하여야 한다. 이 때 예산배정의 지연 등 불가피한 경우에는 계약상대자와 협의하여 그 조정기한을 연장할 수 있으며, 계약금액을 증액할 수 있는 예산이 없는 때에는 업무량 등을 조정하여 그 대가를 지급할 수 있다.

변동에 따른 공식 계약변경 요청 시 조치 시점에 대하여 현장대리인과 구두 협의를 하였으나, 적기 조치에 소홀하여 【표1】과 같이 각 81일 및 201일 지연 처리하였다.

【표1】 물가변동에 의한 계약변경 처리현황('17~'18년)

구 분	청구일자	계약변경보고	최종계약변경	처리일수	지연일수
2017년	'17.09.18	'17.12.28	'17.12.29	101일	81일
2018년	'18.04.26	'18.12.03	'18.12.10	221일	201일

2. 기성검사 미흡 및 ♠♠♠♠비 집행기준 미 수립 관련

가. 기성검사 청구내용 및 관련서류 확인 절차 미흡

『(계약예규) 용역계약 일반조건』 제20조 제3항²⁾에 따라서, 용역담당자가 기성검사 수행 시 과업수행 관련 계약조건 위반여부 등을 확인하여야 하고, 필요한 경우 적절한 시정조치를 취하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 용역담당자는 기성검사원 확인 시 입·퇴사 등 인력변동이 발생한 경우, 해당인력 인건비 일할계산 여부 및 관련 증빙서류 등을 확인함으로써 항목별 청구 내역 및 금액의 적정성을 판단하여야 한다.

그러나 '17.1월부터 '18.12월까지 2년 동안 계약상대자의 투입인력 변동 보고 제출문서를 확인한 결과 【표2】와 같이 투입인력 변동이 발생하였으나, 용역담당자는 변동인력 인건비 일할계산 증빙 자료가 누락된 기성검사원에 대해 검토 또는 후속조치도 없이 처리하는 등 용역비 집행을 위한 기성검사 업무를 소홀히 하였다.

2) (계약예규) 용역계약 일반조건 제20조(검사) ③ 계약담당공무원은 제2항의 검사에 있어서 계약상대자의 계약 이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 한다. 이 경우에는 계약상대자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 제2항의 기간을 계산한다.

【표2】 입·퇴사자 현황 및 인건비 정산여부('17~'18년)

연 도	입사자	퇴사자	인건비 정산	비 고
2017년	4명	7명	정산 완료	
2018년	14명	10명	정산 완료	
계	18명	17명	-	

다만, 계약상대자가 용역담당자에게 비공식으로 제출하였던 용역비 산출 내역을 바탕으로 본 조사 기간에 인건비 정산 적정성 여부를 검토한 결과, 변동인력의 일할계산이 적절하게 반영되어 인건비 미 정산 금액은 발생하지 않았음이 확인되었다.

나. 변동비(♠♠♠♠비) 집행 부적절 및 관련 규정 보완 필요

『아웃소싱용역계약 특수조건』 제16조 제3항³⁾에 의거, 변동비의 경우 계약 상대방이 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출받아 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제73조에 의한 사후원가검토조건 방식으로 정산하여 지급하도록 규정하고 있으며, 같은 특수조건 제4항⁴⁾에는 변동비 정산의 구체적인 절차와 방법을 과업내용서 상에 정하거나 계약 체결 후 계약 쌍방 간에 협의하여 결정하도록 명시하고 있다.

아울러, 『아웃소싱용역 운영 및 관리지침』 제22조 제4항에 따르면, 변동비 중 ♠♠♠♠비는 용역별 특성을 고려하여 용역담당부서의 장이 추가 근무 및 대체근무 시행기준을 수립하여 집행하도록 규정하고 있고, 같은 지침 제12조 제5항에서는 추가 근무의 경우 재난·재해·사고·장애 등 비상 상황 및 성수기 서비스 강화를 위한 인원투입 시, 대체 근무는 결원 및 법정휴가(연차휴가)로 적정 근무인원이 미달하는 경우에 계상하도록 명시되어 있다.

3) 『아웃소싱용역계약 특수조건』 제16조(대가의지급) ③ 변동비는 협력사가 실제로 지출한 비용에 대한 증빙을 제출받아 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제73조에 의한 사후원가검토조건 방식으로 정산하여 지급한다.

4) 『아웃소싱용역계약 특수조건』 제16조(대가의지급) ④ 제3항의 사후원가검토조건에 대한 구체적인 절차 및 방법 등은 과업내용서에 별도로 정하거나, 계약 체결 후 공항공사와 협력사가 협의하여 결정한다.

따라서, 용역 변동비 집행이 수반되는 추가 또는 대체 근무가 필요한 경우, 『아웃소싱용역 운영 및 관리지침』 상 변동비 계상 기준과 용역 담당부서에서 수립한 시행 기준의 범위 내에서 용역계약 쌍방이 협의하여 추가근무 계획을 수립하여 시행하는 것이 타당하다.

그러나 '17.1월부터 '18.12월까지 2년 동안 추가근무 및 대체근무 현황을 확인한 결과, 용역 담당부서는 자체 시행기준을 수립하지 않았을 뿐만 아니라 지침기준을 벗어난 월간보고서 작성, SLA 평가준비 등 일상 업무 청구내역에 대하여 적절한 검토 없이 집행함으로써, 【표3】과 같이 약 5,557천원의 용역 변동비를 과다 지급하는 결과를 초래하였다.

【표3】 변동비(♠♠♠♠비) 부당집행 현황('17~'18년, 단위 : 천원)

구 분	기성금액	♠♠♠♠비 지 급 액	♠♠♠♠비 부당집행		비율 [%]
			과다지급액	해당시간	
2017년	863,772	36,882	3,725	210	10.1
2018년	921,294	26,480	1,833	105	6.9
합계	863,772	36,882	5,557	315	15.1
부당집행 사 유	정규근무 이외 시간(출근 전·후, 주말·휴일 등) 일상적 과업 업무, 각종 보고서작성, 운영실적 작성, SLA 평가준비, 차량 세차/정비 등				

아울러, 해당지침 제12조 제5항⁵⁾에서는 ♠♠♠♠비를 청구할 수 있는 추가 근무 및 대체근무의 집행기준 및 범위를 한정적으로 규정하고 있고, 제22조 제4항⁶⁾에서는, 제12조의 집행 기준과 범위 내에서, 용역별 특성을 고려하여 용역 담당부서에서 시행기준을 수립하여 집행하고 대체근무의 경우에는 과업 내용서 상에 반영하여 제한적으로 운영하도록 규정하고 있다.

5) 『아웃소싱용역 운영 및 관리지침』 제12조(변동비의 계상)

- ⑤ 대근비는 다음 각 호의 추가근무 및 대체근무 시행으로 인한 예상 소요액을 계상한다.
1. 추가근무 : 재난·재해·사고·장애 등 비상상황 및 성수기 서비스 강화를 위한 인원투입
 2. 대체근무 : 결원 및 법정휴가(연차휴가)로 적정 근무인원이 미달하는 경우에 인원투입

6) 『아웃소싱용역 운영 및 관리지침』 제22조(용역대가의 정산 및 지급)

- ④ 변동비 중 대근비는 해당 용역의 특성을 고려하여 용역담당부서의 장이 추가근무 및 대체근무 시행기준을 수립하여 집행한다. 다만, 대체근무는 안정적 공항운행을 위해 적정인원 투입이 필요한 현장에 한해 과업내용서에 반영하여 제한적으로 운영하여야 한다.

그러나, 『아웃소싱용역 운영 및 관리지침』 상의 제12조 제5항 및 제22조 제4항에 따라서 ♠♠♠♠비를 집행할 경우, 현재 적절하게 집행되고 있다고 인정하는 여러 분야의 용역 특성들을 반영할 수 없다는 지침상의 문제점이 있는 것으로 판단된다.

따라서, ♠♠♠♠비 집행 기준과 범위에 다양한 용역별 특성을 포함하되, 부서별 시행기준 수립 시 부적절한 항목을 추가할 수 있는 부서장의 재량권 남용을 방지함은 물론, 제한적이고도 객관적인 ♠♠♠♠비 집행이라는 지침 취지를 살릴 수 있도록 검토·보완 및 개정 필요성이 있다.

3. ◎◎시설(▨▨장/▣▣) 운영 관리 미흡

「○○○○○ ◆◆◆◆용역」의 과업내용서 제1장 제2항⁷⁾에 의거하여, 계약 상대방은 ▨▨장 및 ▣▣의 예약, 사용료 정산 등 교육시설의 운영 업무를 계약조건에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행하여야 하고, 용역 담당부서는 과업수행의 적정성을 점검하고 관리·감독하여야 한다.

그러나, 계약상대 업체의 현장대리인 및 예약업무 담당 직원이 공사 담당 부서의 승인도 없이 외부 기관 또는 업체가 신청한 ▨▨장 및 ▣▣의 예약 순서를 임의대로 변경하거나, ◎◎시설 운영 기준에 반하여 임의 할인 또는 무상 제공했다는 복수의 내부제보 및 제보 내용의 일부를 확인할 수 있는 증거⁸⁾가 본 조사에서 확인 및 확보되었다.

7) 과업내용서 제1장. 과업의 개요, 2. 과업의 범위, 2.1 ○○○ 시설/안내 및 ◎◎관리

- 2.1.1 ▨▨장 및 ▣▣ 등 ○○○○ 시설 예약 및 사용료 정산
- 2.1.2 ▨▨장 및 ▣▣ 등 ○○○○ 시설 사용계획 및 실적관리
- 2.1.3 ○○○○ 시설 사용 임대에 관한 행정업무 처리

8) ◎◎시설 임의운영 제보 증거사례 (출처 : 제보자 및 △△생명 직원 간 카카오톡 대화내용)

- 개요 : ▣▣예약업무 담당자(조▽▽) 본인의 업무실수를 만회하기 위해 예약업체에 임의 할인한 사례
- 내용 : 2박 3일 사전 예약(2박 정상예약 확인)임에도 불구하고 1박만 예약됨 → ▣▣ 가구교체 등 공사로 부득이한 ▣▣변경 통보를 받음(2인1실 트윈베드 동일조건) → 이용자 확인결과 1인실 및 온돌 다인실로 변경 → 룸 컨디션 문제 확인과정에서 기존 예약된 ▣▣를 다른 업체에서 사용 중임을 확인 → 재확인 시 당사 예약이후, 중복예약 후 사용 중인 다른 업체에서 ▣▣변경 요청을 거절하자, ▣▣공사를 이유로 ▣▣변경 요청한 것으로 확인됨 → ▣▣ 원복 불가로 1인실에 간이침대 추가사용으로 같음 → 관리자 방문 및 사과 후 ▣▣ 4개 이용료 할인 조건으로 마무리

따라서, ▣▣장/▣▣ 등 ○○시설의 임의 또는 부적절한 운영을 방지함은 물론, 운영관리의 적정성을 확인할 수 있는 절차 및 시스템의 보완 등 시설 운영관리의 적정성 제고를 위한 전반적인 보완·강화 조치가 필요해 보인다.

4. 협력사 투입인력 자격기준 관리 미흡

본 용역 과업내용서 제2장 2.4항⁹⁾에 따라, 계약상대자는 자격기준을 고려해 해당요건을 갖춘 인력을 투입해야 하고, 용역담당부서는 투입인력의 자격기준 충족 여부를 점검하고 적정 수준의 인력이 투입되었는지를 확인하여야 한다.

그러나, 당초 투입분야에서 다른 분야로 변경 투입된 2명이 자격기준(외국어 회화 자격)에 미달되었으나, 현장대리인이 임의 자체 발령에 따른 승진(승급) 인사 시행 후 용역담당자에게 구두로 보고하였으나, 용역담당자는 계약상대 업체의 내부인사로만 판단하여 아무런 검토 및 후속조치를 취하지 않았다.

아울러, 과업내용서 투입인력 자격기준 중 시설/안내 또는 ○○관리 분야의 경우 ‘외국어(영어, 일어, 중국어 중 택1) 회화 가능자’라고 명시하고 있으나, 회화 가능자란 판단기준이 명확하지 않음은 물론 채용면접 과정에서도 회화 능력 관련 테스트를 시행하고 있지 않음이 확인되었다. 다만, 투입인력 채용 과정에서 자체적으로 정한 영어회화 기준(TOEIC 700점)을 준용하는 것으로 확인되었다.

따라서, 자격기준 미 충족 투입인력에 대하여 계약상대자의 자체 투입분야 변경, 임의 승진(승급) 처리 등 용역 수행과 관련하여 가장 중요한 투입인력 관리 분야의 계약질서를 어지럽히는 부당한 행위를 방지함은 물론 공정하고 원활한 용역과업 수행을 위하여, 타 유사 용역 사례를 참고하고 비교, 재검토 및 보완함으로써 본 용역 과업내용서상의 투입인력 자격기준의 적정성 제고 등 투입인력의 관리강화를 위한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

9) 과업내용서 제2장 과업수행방법

2.4 용역업무수행을 위한 용역투입인력은 계약자의 책임 하에 투입인력 자격기준을 고려하여 이에 해당하는 요건을 갖춘 자를 적합하게 투입하여야 한다.

관계부서 의견

「○○○○○ ◆◆◆◆용역」 용역담당자는 물가 인상에 의한 계약변경 요청 지연처리에 대해서는 인정하지만, 추가 가능한 계약변경 사항을 연말에 취합·반영하기 위해 현장대리인과 한 번에 처리할 것을 구두 합의하였으며 담당 팀장에게도 구두 보고 후 계약변경 지연 처리하게 되었음을 확인함.

또한, ☐☐장/☐☐ 등 ○○시설 예약업무와 관련하여 계약상대자 임의 할인 또는 무상 제공한 사실에 대해서는 인지하지 못하였으나, 용역 담당부서로서 ○○시설 예약 및 정산업무 처리과정의 적정성 여부를 확인하기 위한 절차가 부족하다는 점과 관련 절차의 개선 필요성에 대해서도 인정함.

조치할 사항

① [재정상 처분 : 시정(환수)] 사장(○○○○○장)은 『○○○○○ ◆◆◆◆용역』 과업수행과 관련하여, 『아웃소싱용역 운영 및 관리지침』 상의 목적과 취지에 맞지 않게 집행된 ♠♠♠♠비(변동비) 5,557,423원에 대하여 ‘환수’ 조치하시기 바랍니다.

② [신분상 처분 : 주의] 사장(■ ■ ■ ■ 처장)은 『○○○○○ ◆◆◆◆용역』에 대한 계약관리 및 관리감독 업무를 소홀하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

<관련자>

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현 근무처	처분
○○○○○ □□□□팀	○급	○○○	‘17.1.13 ~ 현재	용역감독	동일	주의

③ [행정상 처분 : 통보] 사장(○○○○○장)은 『○○○○○ ◆◆◆◆용역』에 대한 과업수행의 적정성 여부 확인, 실효성 있는 관리감독 시행 및 아웃소싱 용역비(♠♠♠♠비) 집행의 적정성을 확보할 수 있도록, 다음 사항에 대하여 항목별 방안을 강구하여 시정하시기 바랍니다.

㉠ 『아웃소싱용역 운영 및 관리지침』 제22조에 따라서 해당 용역의 특성을 고려한 ♠♠♠♠비 자체 시행기준 수립 및 과업내용서 반영

㉡ ▣▣장/▣▣ 등 ○○시설의 무단(임의) 운영을 방지하고 공정한 업무처리 (예약 → 운영 → 정산) 프로세스를 수행할 수 있는 방안 강구 및 시행

㉢ 투입인력 자격기준 재수립 및 기성검사 시 변동인력 확인 등 투입인력 관리강화 방안 강구 및 시행

④ [행정상 처분 : 개선] 사장(▲▲▲▲처장)은 『아웃소싱용역 운영 및 관리지침』 중에서 변동비(♠♠♠♠비) 예산 확보 및 집행과 관련하여 지침의 제정 취지를 명확히 함은 물론 불필요한 예산 집행을 방지할 수 있도록, 관련 조항(제12조 및 제22조 등)에 대하여 검토 후 개정하시기 바랍니다.

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략